KIP 국제특허법률사무소

서울특별시 강남구 테헤란로 25 길 15-5 번지 역삼동, IT 빌딩 4 층 (우:135-910)
Tel.070-8240-2905 Fax.02-552-2474 E-mail.patnury@patnury.kr www.patnury.kr

유럽 특허출원 써치 리포트에 대한 당소대응방안

수 신 : 에프티랩(주) **날 짜 : 2022 년 1 월 7 일**
참 조 : 노경은님
내 용 : 유럽 특허출원 제 20794947.0 호 – 써치 리포트에 대한 당소대응방안

1. 유럽 특허출원 제 20794947.0 호(명칭 : 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 대한 써치 리포트(Search Report) 통지서가 2021 년 11 월 25 일에 발행되었고, 2021 년 12 월 16 일에 유럽 현지대리인의 의견안 및 보정안 메일이 도달하였습니다.

2. 써치 리포트의 내용 검토
(1) 심사관은 본원 청구항 제 1 항 내지 제 20 항의 발명에 대하여 인용문헌 1 내지 인용문헌 4(D1 내지 D4)에 의해 용이하게 발명할 수 있다고 거절하였습니다.

3. 유럽 현지대리인의 대응방안 및 당소 대응방안 검토의견

<유럽 현지대리인의 대응방안 검토의견>
(1) 심사관은 본원 청구항 제 1 항 내지 제 20 항 전부에 대하여 진보성을 인정하지 않고 있습니다. 인용문헌 1(D1)의 경우 본원 청구항 1 에 기재된 구성과 일부 유사한 구성을 개시하고 있어 청구항의 보호범위를 다소 감축하여 본 써치 리포트에 대하여 대응해야 할 것으로 사료됩니다. 즉, 본원 발명과 인용문헌 1(D1)의 차이점을 부각시키기 위하여, 본원 발명의 도 4C 와 인용문헌 1(D1)의 도 5 에 도시된 바와 같이, 본원 발명의 도 4C 에 도시된 '**탐침부(probe unit)(300)**'와 인용문헌 1(D1)의 도 5 에 도시된 '**probe(34)**'의 구조가 서로 상이한 것으로 판단됩니다. 이러한 본원 발명의 "**안테나 형태의 탐침부**"의 구체적인 구성은 인용문헌들의 어디에도 개시되지 않은 것으로 보입니다. 따라서, 이러한 구성을 포함하고 있는 유럽 특허출원 청구항 12 내지 14 의 구성을 청구항 1 에 부가하여 계류 중인 청구항을 보정할 것을 제안하고 있습니다(청구항 1+12+13+14).

<당소 대응방안 검토의견>
(1) 청구항 제 12 항 내지 제 14 항의 구성을 청구항 제 1 항에 한정하는 보정을 하여, 인용문헌들의 구성요소들과 차이점을 주장하는 것이 타당한 것으로 판단됩니다.

(2) 따라서, **현지대리인의 보정안(EUR1620WEP-claims marked)(첨부 참조)과 같이 청구항 제 1 항을 중심으로 청구항을 보정함으로써 심사관의 거절이유에 대응하는 것이 적절하다고 판단합니다.**

4. 이번 유럽 특허출원 써치 리포트 대응마감일은 **2022 년 5 월 25 일**입니다. 유럽 현지대리인의 제출 준비기간을 고려하여야 하므로 늦어도 **2022 년 2 월 25 일** 까지 검토 부탁드립니다.

5. 이에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	특허법인 누리 대표 변리사 정 철 오